

ผู้ร้องสอดเป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอรายละเอียดถูกต้องตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดทุกประการ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จึงมีมติเห็นควรอนุมัติจ้างผู้ร้องสอด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกประกาศที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา และมีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นควรจ้างผู้ร้องสอด ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ตามที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ทบทวนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ที่ได้พิจารณาเป็นที่สุดแล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำคดีมาฟ้องและมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกเลิกประกาศที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เห็นควรจ้างผู้ร้องสอด เห็นว่า เมื่อผู้ร้องสอดมีคุณลักษณะเฉพาะไม่เป็นไปตามข้อ ๒.๘ และข้อ ๓.๕ ของภาค ๒ ของขอบเขตของงาน (TOR) ย่อมทำให้ผู้ร้องสอดขาดคุณสมบัติในชั้นประกวดราคา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นว่าผู้ร้องสอดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องและการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยใหม่ให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการเสนอราคาจึงเป็นการไม่ถูกต้อง ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เห็นควรจ้างผู้ร้องสอดจึงน่าจะชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหากปล่อยให้มีการบังคับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จนมีการทำสัญญาจ้างก็ย่อมเป็นการยากที่จะแก้ไขเยียวยาสิทธิประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างต่อเรือและซ่อมแซมเรือ จำเป็นต้องมีมาตรฐานในการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชน และจำเป็นต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าเสมอ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีได้มีการเตรียมการดำเนินงานดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทั้ง แต่เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา แต่ต่อมาได้ถูกยกเลิก กรณีย่อมส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องยกเลิกการเตรียมการในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ไปทั้งหมด และส่งผลกระทบต่อความยอมรับและความเชื่อมั่นในมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจของผู้ฟ้องคดี อันถือเป็นความเสียหายประการหนึ่งที่ไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้ และหากในภายหลังศาลจะมีคำสั่งให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เห็นควรจ้างผู้ร้องสอดดังกล่าวแล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวก็ไม่อาจกลับคืนมาได้ดังเดิม อีกทั้ง การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดเชยค่าเสียหายก็ไม่อาจชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีได้อย่างสิ้นเชิงเช่นกัน กรณีจึงเห็นว่า การให้ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เห็นควรจ้างผู้ร้องสอดนั้นมีผลใช้บังคับต่อไปย่อมจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังต่อผู้ฟ้องคดี และเมื่อรับฟังได้ว่า หากศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังคงสามารถดำเนินการตามภารกิจเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ รวมทั้งไม่ได้ขัดต่อนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการเบิกงบประมาณดังที่ผู้ร้องสอด



กล่าวอ้าง จึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เห็นควรจ้างผู้ร้องสอดไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๘/๒๕๖๕)

(๔) คำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเพือง และมีคำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายอำเภอพิชัยได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเพือง โดยอาศัยการกระทำเดียวกันกับที่นายอำเภอพิชัยเคยมีคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเพืองมาแล้ว คำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามนัยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และการให้คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปย่อมมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเพือง และต้องจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ และเมื่อมีผู้ได้รับเลือกตั้งให้มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หากต่อมาศาลพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้ว ศาลก็ไม่อาจมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเพืองได้อีก จึงเห็นได้ว่า การให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีผลใช้บังคับต่อไป จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง อีกทั้งการทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ เนื่องจากหากผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเพือง ผู้ฟ้องคดีก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของทางราชการกำหนดอยู่ด้วยแล้ว จึงมีเหตุสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเพืองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ



จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๓/๒๕๖๕)

(๕) คำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไว้ชั่วคราวก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด เมื่อปรากฏว่าพฤติการณ์ในการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำมาพิจารณาเพื่อมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเสนอความเห็น เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ และผู้ฟ้องคดีได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ แล้ว แม้ต่อมา นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนจะได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนอีกครั้งก็ตาม แต่ก็เป็นการดำรงตำแหน่งต่างวาระกัน และได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกินสองปีในวาระที่กระทำความผิด ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีจึงไม่สามารถใช้อำนาจตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อใช้ดุลพินิจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนภายหลังที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ในวาระที่กระทำความผิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้ และผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน คำสั่งดังกล่าวน่าจะไม่ใช่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหากให้คำสั่งที่พิพาทในคดีนี้มีผลใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีย่อมตกเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ตามมาตรา ๕๐ (๒๕) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีเคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจ หรือประพฤติดน



ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่นับห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งหากต่อมาศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่อาจเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่ถูกจำกัดสิทธิในการที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนได้ อันเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง และการทูลเกล้าฯ ถวายคำร้องตามคำสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ เนื่องจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนมีผลเป็นการเฉพาะตัวของผู้ฟ้องคดีมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสามประการของข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และถือได้ว่ากรณีมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทูลเกล้าฯ ถวายคำร้องตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๗๐/๒๕๖๕)

๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕-ข้อ ๗๗)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์

ชั่วคราว

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา แต่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทราบาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิเสธการลงนามในสัญญา เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมไปทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาดังกล่าว และขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระวังการเรียกผู้เสนอราคารายถัดไปเข้ามาลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงหนองตาด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้ไปทำสัญญาจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดีได้เมื่อพ้นกำหนด ๗ วันทำการ นับแต่วันประกาศผลและไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ จึงลงนามในสัญญาได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๑๖๑ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญาเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องไปทำสัญญาภายในเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการ) อันเป็นการกำหนดระยะเวลาให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีตกลงนัดหมายให้เข้าไปทำสัญญากันในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีในวันดังกล่าว โดยอ้างว่าล่วงเลยกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งและพ้นกำหนดเวลาที่ให้ขยายถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ กรณีจึงน่าจะมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย ถือได้ว่าคดีมีมูล เมื่อผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงกรณีไม่เข้าทำสัญญา และสงวนสิทธิ์เรียกผู้เสนอราคารายถัดไปเข้าทำสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงกรณีดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเป็นรายชื่อผู้มีส่วนได้เสีย ถือเป็นการกระทำซ้ำหรือจะกระทำต่อไปซึ่งการผิดสัญญาหรือการกระทำที่ถูกฟ้องร้อง จึงมีเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยให้



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระวังการเรียกผู้เสนอราคารายถัดไปเข้ามาลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างพิพาท ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๗๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมาตรา ๒๕๔ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๒๕๕ (๒) แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๔-๓๘๕/๒๕๖๔)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ก่อสร้างสะพานลอย ขัดกับแนวเขตที่ดินและบดบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะทางเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ดินโดยไม่ได้รับความยินยอม จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการทำละเมิด ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวได้โดยสะดวก ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี และชดเชยค่าเสียหาย โดยได้มีคำขอให้ศาลมีคำสั่งระวังการก่อสร้างสะพานลอยไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา หรือคำสั่งหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดก่อสร้าง สะพานลอยในตำแหน่ง กม. ๑๗๙ + ๖๐๐.๐๐๐ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้แหล่งชุมชน แต่เทศบาลเมืองสัทหีบได้มีหนังสือขอให้ยกเลิกหรือให้ย้ายไปตำแหน่งที่เหมาะสมกว่า และปรับลดขนาด ลงจากเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยใหม่บริเวณ กม. ๑๗๙ + ๕๕๖.๐๐๐ ซึ่งเป็น บริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการก่อสร้างจุดเดิมที่ได้รับฟังความคิดเห็น ของประชาชนมาแล้วไปยังจุดใหม่ โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่อย่างใด และทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณก่อสร้างดังกล่าว เนื่องจากสะพานลอย จะบดบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเกือบทั้งแปลง และหากต้องการเข้า-ออกต้องลอดใต้สะพานลอยพิพาท จึงเป็นอุปสรรคต่อการใช้สอยที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่มีทางเข้าออกถนนสุขุมวิทเฉพาะด้านหน้าที่ดิน เพียงทางเดียว กรณีจึงเห็นได้ว่า การก่อสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดียังมีปัญหา เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการใช้ดุลพินิจเลือกบริเวณก่อสร้างสะพานลอย และเป็นกรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งใจกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งการกระทำที่ผู้ฟ้องร้อง อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายตามที่กล่าวอ้างต่อไป จึงเป็นการสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการ หรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และหากศาล มีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยสั่งให้ระงับ การก่อสร้างสะพานลอยดังกล่าวออกไปก่อน แม้จะทำให้งานก่อสร้างตามสัญญาจ้างต้องล่าช้าออกไปบ้าง หรืออาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างหยุดงานก็ตาม แต่ก็หาได้ส่งผลกระทบต่อการจัดทำบริการ สาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใดไม่ เนื่องจากการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ ประชาชนที่เดินข้ามถนนนั้น ผู้ถูกฟ้องคดียังคงสามารถใช้วิธีการอื่นเพื่อดูแลจัดการในเรื่องดังกล่าวได้



ในช่วงเวลาที่ศาลมีคำสั่งระงับการก่อสร้าง กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยการให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนที่พิพาทไว้ในระหว่างการพิจารณาของศาล ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๒๕๔ และมาตรา ๒๕๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ. ๙๓/๒๕๖๔**)

มูลเหตุในการยื่นคำร้องขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีนี้ สืบเนื่องมาจากผู้ร้องได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ผู้ร้อง) กับผู้คัดค้านที่ ๑ และผู้คัดค้านที่ ๒ ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม (สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC) ส่วนผู้คัดค้านที่ ๑ และผู้คัดค้านที่ ๒ ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทระหว่างผู้คัดค้านที่ ๑ และผู้คัดค้านที่ ๒ กับผู้ร้อง ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้คัดค้านที่ ๖) ซึ่งข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการทั้งสองสถาบันดังกล่าว เป็นประเด็นข้อพิพาทตามสัญญาพิพาทเดียวกัน คือ สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๔ และมีข้อโต้แย้งอย่างเดียวกัน ต่อมา ผู้คัดค้านที่ ๑ และผู้คัดค้านที่ ๒ ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยมีประเด็นโต้แย้งว่า ข้อพิพาทตามสัญญาฉบับดังกล่าว ผู้คัดค้านที่ ๖ หรือสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม สถาบันใดมีอำนาจพิจารณา ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ค. ๑/๒๕๖๔ ตามคำขอของผู้คัดค้านที่ ๑ และผู้คัดค้านที่ ๒ โดยมีคำสั่งห้ามมิให้มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะอนุญาโตตุลาการของผู้คัดค้านที่ ๖ และคู่พิพาทได้ตกลงกำหนดวันนัดสืบพยานไว้ทุกนัดแล้ว ซึ่งหากกรณีนี้ปรากฏต่อมาว่าศาลปกครองได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมเป็นสถาบันอนุญาโตตุลาการที่มีอำนาจในการระงับข้อพิพาทตามที่ผู้ร้องได้เสนอข้อพิพาท ย่อมอาจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ผู้ร้องซึ่งเป็นคู่สัญญาอนุญาโตตุลาการของผู้คัดค้านที่ ๖ จึงสามารถยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจให้มีคำสั่งใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของตนก่อนได้ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และหากยังคงให้ผู้คัดค้านที่ ๖ ดำเนินการสืบพยานในระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครองอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประเด็นข้อพิพาท อีกทั้ง ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ค. ๑/๒๕๖๔ ตามคำขอของผู้คัดค้าน



ที่ ๑ และผู้คัดค้านที่ ๒ โดยมีคำสั่งห้ามมิให้มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม เป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลกรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่จะใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องได้ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ข้อ ๗๕ และข้อ ๗๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมาตรา ๒๕๔ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๒๕๕ (๒) (ก) และ (ข) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๐/๒๕๖๖)

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๓ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓ และข้อ ๗๖)

(๑) ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยื่นคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามคำสั่งจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ ๑๔๔๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดินไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ซึ่งมีผลเป็นการชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของคำสั่งจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ ๑๔๔๑๙/๒๕๖๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน นั้น แม้การออกคำสั่งดังกล่าวจะสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับเรื่องกล่าวหาและมีมติว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลตามที่ถูกกล่าวหา และได้ส่งเรื่องมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ก็ตาม แต่การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดินไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น มีผลเป็นการชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของคำสั่งจังหวัดอุดรดิตถ์ อันเป็นคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาเท่านั้น ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับ



ตามคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งอันเป็นคำสั่งทางปกครองที่พิพาทต่อศาลปกครองสูงสุดได้นั้น โดยสภาพแล้ว ย่อมต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบโดยตรงต่อประโยชน์ได้เสียของตน จากคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ในคดีนี้ย่อมหมายถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งเท่านั้น และกรณีเห็นได้ว่า นับตั้งแต่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่ให้พ้นจากตำแหน่งแก่ผู้ฟ้องคดีไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาเป็นต้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ได้มีภาระหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้นหรือเพื่อให้การปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวบรรลุผลแต่อย่างใด ดังนั้น ถึงแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเป็นคู่กรณีในคดีของศาลปกครองชั้นต้นก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เข้าลักษณะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองฉบับพิพาทไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาที่จะมีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดตามข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๙/๒๕๖๕)

(๒) หากไม่มีคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องพิจารณาต่อไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวต่อไป

การขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ต้องเป็นไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายของผู้ขอในระหว่างที่คดีอยู่ในการพิจารณาของศาลเท่านั้น เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด แต่ต่อมาในระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอถอนคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนคำฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสารบบแล้ว จึงไม่มีคดีพิพาทที่เป็นเหตุแห่งการออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ในคดีนี้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอีก คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวของศาลปกครองชั้นต้นจึงสิ้นผลลง กรณีจึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอีกต่อไป จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๓๘๗/๒๕๖๕)



โดยที่คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เฉพาะคำสั่งเลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารบางส่วนที่ติดต่อกับลำรางสาธารณะออกทั้งหมด โดยให้แนวอาคารห่างจากลำรางสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ไว้ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ต่อมา ระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้อง และให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งเลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี สิ้นผลใช้บังคับนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ซึ่งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวที่เป็นมูลเหตุทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งมายังศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้ได้สิ้นผลใช้บังคับไปแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลปกครองสูงสุดจะต้องพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกต่อไป ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๕/๒๕๖๕)

๒.๖.๔ การขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราว (ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๕ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษากรณีอื่น ๆ

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาคำขอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ผู้ฟ้องคดี) โดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมทั้งบริวารออกจากสถานที่เช่าพร้อมขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบสถานที่เช่าตามสัญญาพิพาทให้ผู้ฟ้องคดีภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งหรือวันที่ถือว่าได้รับแจ้งคำสั่งศาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุด ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งชะลอคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวไว้ก่อนจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่ง เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้วปรากฏว่าไม่มีบทบัญญัติในลักษณะ ๑ ของภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และบทบัญญัติแห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ส่วนที่ ๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ที่ให้อำนาจศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งชะลอคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวไว้ก่อนจนกว่า



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนิตยสารศาลปกครอง ๑๓๕๕

ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่ง คงบัญญัติให้สิทธิผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เพื่อยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นเท่านั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำขอชะลอคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวไว้ก่อนจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่ง ศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่อาจมีคำสั่งตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำร้องขอได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๔๙/๒๕๖๖)

๒.๗ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง

๒.๗.๑ การร้องสอด (ข้อ ๗๘)

๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง

ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้ ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เด็ดขาด กรณีจึงเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่ผู้เดียวในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ รวมทั้งเข้าประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำร้องขอไม่เข้าว่าคดีแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทุน ทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีล้มละลาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จากกองทุน ทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเรียกให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งความประสงค์ต่อศาลว่าจะเข้าดำเนินคดีปกครองแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องดังกล่าวแจ้งต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ไม่ประสงค์เข้าว่าคดี แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และขอให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจากสารบบความ จึงเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใช้ดุลพินิจไม่เข้าว่าคดีแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีเหตุ อันสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งจำหน่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจากสารบบความ เนื่องจากคดีไม่มีประโยชน์ แก่การพิจารณาพิพากษาและมีค่าบังคับต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องมีหมายเรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เข้ามาดำเนินคดีแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อศาลมีคำสั่งจำหน่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจาก สารบบความแล้ว จึงชอบที่ศาลจะมีคำสั่งจำหน่ายผู้ร้องสอดซึ่งศาลมีคำสั่งเรียกเข้ามาเป็นผู้ร้องสอด ตามคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง ด้วยเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจฟ้องผู้ร้องสอดเพื่อการใช้สิทธิไต่เบี่ยงหรือเพื่อใช้ค่าทดแทน จากการตรวจวิเคราะห์ของผู้ร้องสอดได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๒/๒๕๖๕)



๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำร้องสอด

(๑) ต้องมีคำฟ้องเดิม

การที่บุคคลภายนอกจะร้องสอดเข้ามาเป็นผู้ฟ้องคดีร่วมได้ ต้องปรากฏว่ามีคำฟ้องเดิมอยู่ในระหว่างพิจารณา หรือมีเหตุสมควรที่ศาลจะอนุญาตให้ร้องสอดเข้ามาในคดีได้ หากปรากฏว่าศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเดิมไว้พิจารณาอันเป็นกรณีที่ไม่มีคำฟ้องเดิมอยู่ในระหว่างพิจารณาแล้ว ก็ไม่มีเหตุที่ศาลจะอนุญาตให้ร้องสอดเข้ามาในคดี เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะอนุญาตให้ผู้ร้องที่ ๓ ถึงผู้ร้องที่ ๑๐ ร้องสอดเข้ามาเป็นผู้ฟ้องคดีร่วมได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๑/๒๕๖๔ ที่ ๒๐๒/๒๕๖๔ และที่ ๔๕๖/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๒) ต้องเป็นการร้องสอดเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง ค้ำครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ หรือผู้ร้องสอดต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี

กรณีที่ศาลอนุญาตให้ร้องสอด

คดีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีประกาศเรื่อง ประมูลซื้อรถซ่อมบำรุงถนนแอสฟัลต์ติกแบบอัตโนมัติ ชนิดรถบรรทุก ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้เข้าเสนอราคาจำนวน ๓ ราย คือ ผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องสอด และบริษัท อ. ผลการเสนอราคา ผู้ร้องสอดเสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ชนะการประมูล ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศประมูลซื้อรถซ่อมบำรุงถนนดังกล่าว โดยกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ร้องสอดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงยื่นฟ้องคดีนี้ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศผู้ถูกฟ้องคดี และในระหว่างการพิจารณาของศาล ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายรถซ่อมบำรุงถนนกับผู้ร้องสอดแล้ว ซึ่งต่อมาหากศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ย่อมมีผลกระทบต่อผลการประมูลที่มีผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการประมูล ผู้ร้องสอดจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จำต้องได้รับความรับรอง ค้ำครอง หรือบังคับตามสิทธิของตน ผู้ร้องสอดจึงมีสิทธิเข้ามาเป็นคู่กรณี ด้วยการร้องสอดตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๒๗/๒๕๖๕)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับกระทรวงคมนาคมได้ทำสัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ภายใต้สัญญาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับสิทธิให้บริการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศเป็นระยะเวลา ๓๐ ปี ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองจัดสร้างและส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรตามสัญญา ต่อมา ได้มีการโอนหน้าที่ในการดูแลการประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารจากกระทรวงคมนาคมให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจุบันผู้ร้องสอดเป็นผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าว เมื่อผู้ร้องสอดเป็นผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายรัฐและยังเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรวมถึงกิจการสื่อสารดาวเทียม แม้ข้อพิพาทว่าสิทธิในการดำเนินการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศสำหรับดาวเทียมไทยคม ๗ และดาวเทียมไทยคม ๘ เป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศหรือไม่ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ แต่เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้มอบสิทธิในการบริหารจัดการทรัพย์สินตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับผู้ร้องสอด ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม ๗ และดาวเทียมไทยคม ๘ ให้แก่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ในวาระที่ ๕.๒.๔ รับรองสิทธิดังกล่าวของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แล้ว ซึ่งมติที่ประชุมดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นข้อพิพาทในคดีนี้เช่นกัน หากศาลปกครองพิพากษาให้เพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ร้องสอดในการบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม ๗ และดาวเทียมไทยคม ๘ ผู้ร้องสอดจึงมีสิทธิร้องขอเข้ามาเป็นคู่กรณีเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง คู่คุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๖-๓๐๗/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องว่า การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นชอบให้ผู้จัดสรรที่ดินจัดเก็บค่าบริการสาธารณะเป็นผลให้ผู้จัดสรรที่ดินเรียกเก็บค่าบริการสาธารณะจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๖๕,๗๖๐ บาท เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินค่าบริการสาธารณะที่เก็บเกินจริงและไม่ถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๖๕,๗๖๐ บาท เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่รับคำฟ้องข้อหานี้ไว้พิจารณา โดยระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นในข้อหานี้ ปรากฏว่า



ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ได้ยื่นคำร้องสอดขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ อันเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบให้ผู้จัดสรรที่ดินจัดเก็บค่าบริการสาธารณะให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ และต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณาพิพากษาตามรูปคดีต่อไป โดยมีต้องคั้นเงินค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ ให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเรียกให้กรมที่ดินเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอดตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ เป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ร้องสอดว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบให้ผู้จัดสรรที่ดินจัดเก็บค่าบริการสาธารณะ ทำให้ผู้จัดสรรที่ดินเรียกเก็บค่าบริการสาธารณะจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ซึ่งเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ คำร้องสอดข้อหาดังกล่าวจึงเป็นการร้องสอดเข้ามาในคดี โดยขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ อันเนื่องมาจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบให้ผู้จัดสรรที่ดินจัดเก็บค่าบริการสาธารณะ ประกอบกับศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอนานี้ไว้พิจารณาแล้ว การร้องสอดของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ จึงเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ย่อมเป็นบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย ร้องสอดขอเข้าร่วมฟ้องคดี โดยไม่ได้อาศัยสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อยังให้ได้รับความรับรองคุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ศาลจึงรับคำร้องสอดของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อย่างไรก็ตาม โดยที่คำร้องสอดของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ เป็นคำฟ้องตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองชั้นต้นจึงต้องตรวจสอบคำร้องสอดของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ว่าอยู่ในเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ และพิจารณาคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙๔/๒๕๖๕)



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่การไฟฟ้านครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงขนาดใหญ่ขวางทางเข้าออกที่ดิน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าไปดำเนินการพัฒนาที่ดินได้ ส่งผลให้มูลค่าที่ดินลดลง ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๕๘,๓๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงขนาดใหญ่ออกจากที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ต่อมา ในระหว่างพิจารณาคดี ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องจึงได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีแทนและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีว่ามีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงออกจากที่ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข เมื่อพิจารณาจากคำฟ้องและคำร้องดังกล่าวแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงพิพาทหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีและของผู้ร้องซึ่งเป็นที่ดินแปลงติดกัน โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าจำนวน ๒ เสา และวางหม้อแปลงขนาดใหญ่บนคานที่วางพาดระหว่างเสาไฟฟ้ากีดขวางทางเข้าออกที่ดินทั้งของผู้ฟ้องคดีและผู้ร้อง ทำให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เป็นการกระทบต่อสิทธิของผู้ร้อง และหากที่สุดแล้วศาลมีคำพิพากษายกฟ้องไม่รื้อถอนเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงพิพาทดังกล่าว ผู้ร้องก็จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากคำพิพากษาดังกล่าวด้วย จึงถือได้ว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนี้ ตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อีกทั้งความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องเกิดจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงพิพาทอันเป็นมูลเหตุเดียวกัน ซึ่งศาลสามารถพิจารณารวมกันไปได้ ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีสิทธิร้องสอดเข้ามาในคดีนี้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๑/๒๕๖๖)

กรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ร้องสอด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตรวจสอบและแก้ไขการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการครั้งพิพาทให้ถูกต้อง ส่วนผู้ร้องยื่นคำขอเข้าเป็นผู้ฟ้องคดีร่วมกับผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ โดยผู้ร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา



หรือคำสั่งให้ผู้ออกข้อสอบทำการตรวจสอบข้อสอบใหม่ทั้งหมดภายใต้การดูแลของผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความเข้าใจเป็นที่ยอมรับของผู้สอบ และยกประโยชน์คะแนนแก่ผู้สอบในส่วนที่ผู้ออกข้อสอบ ผิดพลาดในการนำมาออกข้อสอบและไม่เป็นไปตามเนื้อหาวิชาที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ประสงค์ให้เพิกถอนประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จึงเห็นว่า คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีและคำร้องสอด ของผู้ร้องนั้น เป็นเรื่องที่มีผลต่อผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องแยกจากกันแล้วแต่กรณี เมื่อศาลมีคำพิพากษาคดีนี้ ผลแห่งคดีย่อมมีผลโดยตรงกับผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ผู้ร้องจะร้องสอดเข้ามาในคดีนี้ได้ ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับ มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๙/๒๕๖๕)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๕๔๒ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ด้านทิศตะวันออกติดกับถนนกว้าง ๓ เมตร ของกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สำนักงาน จัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ละเลยไม่ดำเนินการดูแลถนนพิพาท เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ปลุกสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำถนนพิพาท และหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เปลี่ยนการใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและ โรงเรือนเก็บของ ต่อมา ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องสอดเข้ามาในคดี เนื่องจากผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๙๔๓๕ เลขที่ดิน ๔๒ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีสิทธิใช้ถนนพิพาท ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเมื่อพิจารณาพยานหลักฐานของผู้ฟ้องคดีและผู้ร้อง ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ร้องไม่มีเขตติดต่อถนนพิพาทดังกล่าว ประกอบกับคำร้องสอดของผู้ร้องมิได้กล่าวอ้างหรือ แสดงให้เห็นว่า ผู้ร้องมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะใช้ถนนพิพาทจากที่ดินของผู้ร้องโดยผ่านที่ดิน เลขที่ดิน ๔๓๒ อย่างไร ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องบุคคลภายนอกคดีมีสิทธิใช้ถนนพิพาทอันจะต้อง ได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลถนนพิพาท และจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เปลี่ยนการใช้ที่ดิน เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและโรงเรือนเก็บของรุกล้ำถนนพิพาท ที่จะถือเป็นกรณีที่เป็นการจำเป็นเพื่อยังให้ ได้รับความรับรอง คຸ່ມครอง หรือบังคับตามสิทธิที่มีอยู่แล้วของผู้ร้อง ที่จะมีสิทธิร้องสอดเข้ามาในคดีนี้ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา



คดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๓/๒๕๖๕)

๓) กรณีคู่กรณีมีคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๕ การถอนคำฟ้อง (ข้อ ๘๒)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากงานตามมติ
ของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และตามมติชี้มูลความผิดของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และต่อมา คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี
โดยมีความเห็นในทำนองเดียวกันกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนกระบวนการ
รายงานการไต่สวน และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ชี้มูลความผิดทางวินัย คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ที่ลงโทษไล่ออกจากงาน มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เห็นชอบให้ลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี
และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ให้ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดี ซึ่งจะเห็นได้ว่าการฟ้องคดีดังกล่าวย่อมเป็นประโยชน์



แก่ผู้ฟ้องคดีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และหากศาลพิจารณาคดีต่อไปและมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งหรือมติตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ก็ไม่ได้มีผลเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งการถอนคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีก็มีเหตุมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากงานตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการถอนฟ้องเกิดจากการสมยอมกันโดยไม่เหมาะสม ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอำนาจอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนคำฟ้องและสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความได้ตามข้อ ๘๒ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐๕/๒๕๖๕)

๒.๘ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี

๒.๘.๑ การนั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๘๓-ข้อ ๘๗)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๘.๒ การทำคำพิพากษาและคำสั่ง

๑) ข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ข้อ ๙๒)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนและค่าทดแทนต้นไม้ยางพาราพันธุ์ดีเพิ่มขึ้น โดยในส่วนของค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นนั้น โดยที่มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้บัญญัติเกี่ยวกับกรณีที่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่พอใจในราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือจำนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนด มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนหรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนดังกล่าว และหากยังไม่พอใจในคำวินิจฉัยของรัฐมนตรี หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี จึงถือเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดให้การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกำหนดเงินค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอเพิ่มค่าทดแทนที่ดิน โดยไม่ได้อุทธรณ์ขอค่าทดแทน ต้นไม้ยืนต้นเพิ่มด้วย การใช้สิทธิดังกล่าวรับฟังได้เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อน หรือเสียหายจากการกำหนดเงินค่าทดแทนที่จ่ายให้แก่ตนเฉพาะส่วนของเงินค่าทดแทนที่ดินเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นให้แก่ตนได้เท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนต้นยางพาราพันธุ์ดีเพิ่มขึ้นให้แก่ตน จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน หรือวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงไม่มีสิทธิฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนต้นยางพาราพันธุ์ดีเพิ่มขึ้นได้ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อย (ข้อ ๙๕)

โดยที่ข้อ ๙๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กำหนดให้ศาลมีอำนาจในการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีที่มีข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อยได้ แต่ไม่อาจกลับหรือแก้ไขในส่วนของคำวินิจฉัยในคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิมได้ เมื่อพิจารณาคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นคดีนี้แล้วเห็นว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำวินิจฉัยในคำพิพากษาหน้า ๕๖ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กองทัพอากาศ (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๖๔,๔๖๒,๖๙๖.๗๑ บาท และดอกเบี้ยจำนวน ๑๒,๘๗๔,๘๗๘.๓๑ บาท รวมเป็นเงิน ๗๗,๓๓๗,๕๗๕.๐๒ บาท กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑๑,๑๕๓,๙๙๒.๒๒ บาท และดอกเบี้ยจำนวน ๒,๒๒๗,๗๔๒.๕๓ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓,๓๘๑,๗๓๔.๗๕ บาท แต่ในตอนท้ายของคำพิพากษาในหน้าเดียวกัน ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๗๗,๓๒๔,๓๒๙.๓๑ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๓,๓๗๙,๔๔๒.๘๓ บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าที่ได้วินิจฉัยไว้ในตอนต้น โดยไม่ได้มีคำอธิบายหรือเหตุผลประกอบแต่อย่างใด คำพิพากษาในตอนท้ายที่มีผลเป็นคำบังคับจึงขัดกับคำพิพากษาในตอนต้นซึ่งเป็นส่วนของการวินิจฉัยอย่างชัดเจน อันเป็นกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อย ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอำนาจสั่งแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดได้ตามข้อ ๙๕ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีนี้ได้เป็นการกลับหรือแก้ไข



คำวินิจฉัยในคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิม อันจะเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๙๕ วรรคสอง แต่อย่างไร
(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๕-๑๒๗/๒๕๖๕)

๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความมรณะ (มาตรา ๕๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๐ การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่
(มาตรา ๗๕)**

๑) ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้

กรณีที่ผู้ร้องทั้งสองได้ยื่นคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ โดยอ้างเหตุผลหลักว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ วินิจฉัยว่า มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดีปกครอง ที่ให้เริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันที่ศาลปกครองเปิดทำการเป็นต้นไป ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาติดังกล่าวย่อมใช้บังคับไม่ได้และเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้น การที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษาคดี โดยใช้หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการฟ้องคดีตามมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ นั้น เมื่อคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาโดยอาศัยข้อกฎหมายกรณีการเริ่มนับระยะเวลาการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ โดยไม่ได้เริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ แม้ว่าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวจะไม่ได้ระบุถึงมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าวโดยตรง แต่ก็วินิจฉัยให้เริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ศาลปกครองเปิดทำการตามที่กำหนดในมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕